南雄雄州街道天悦湾小区“8•4”高处坠落事故调查报告

时间：2025-10-13 17:19:28　来源：南雄市应急管理局

2025年8月4日18时40分，南雄市雄州街道天悦湾小区发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡。

2025年8月8日上午9时30分，死者家属向南雄市应急管理局报告高处坠落事故发生情况，认为涉嫌生产安全事故及犯罪。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，8月11日南雄市成立了南雄雄州街道天悦湾小区“8·4”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组通过

现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质。

经调查认定，南雄市人民政府批复同意，南雄雄州街道天悦湾小区“8·4”高处坠落事故是一起发生在家庭住户内的一起意外高坠事故。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2025年8月4日18时40分左右。

（二）事故发生地点：南雄市雄州街道天悦湾小区。

（三）事故伤亡情况：死亡1人。

二、事故现场情况及事故发生经过

2025年8月4日19时25分，南雄市公安局110指挥中心接到报警，称在南雄市雄州街道天悦湾某住宅发生一起非正常死亡案件。接警后，市公安局立即派出9名民警赶赴事故现场进行勘查，妥善保护事故现场和相关证据，安抚死者家属，并现场对涉事人员进行了调查询问。20时37分，南雄市应急管理局值班室接到南雄市公安局110指挥中心电话通报，称南雄市雄州街道天悦湾某住宅发生一起儿童坠亡意外事故。2025年8月8日上午9时30分，死者家属到南雄市应急管理局报告事故并认为涉嫌生产安全事故及犯罪，南雄市应急管理局依法启动生产安全事故调查程序。

8月8日至8月25日，事故调查组对事故现场进行勘察，并对事故有关人员业主李*甲、业主黄*甲、业主儿子李*乙、装修工人谢**、死者母亲黄*乙、物业楼管谭**、门窗安装个体工商户王**等进行了询问并制作笔录，详细了解了房屋装修情况、事故现场情况、事故发生过程。

（一）房屋装修情况

2024年7月，天悦湾某住宅业主李*甲经邻居介绍认识了个体装修工人谢**，李*甲委托谢**承包天悦湾某住宅的木工装修工作，二人达成口头协议，未签订装修合同。2024年8月天悦湾某住宅开始装修，2024年9月12日，业主李*甲向南雄市粤大物业服务有限公司递交《天悦湾装修申请表》，并在9月19日通过物业公司交纳装修保证金3846.7元。

2024年8月，业主李*甲经谢**介绍，认识南雄市省心门窗店经营者王**。根据业主李*甲的需求和委托，2024年10月10日谢**和王**签订天悦湾某住宅前后阳台玻璃封窗购销合同，2024年12月23日谢**和王**签订天悦湾某住宅厨房推拉门、房间推拉窗和防盗网安装购销合同，两份合同工程款28901元，已经结清15000元，剩余13900元没有结清，工程款的结算都是由谢**付给王**。厨房推拉门、房间推拉窗和防盗网安装从2024年12月23日开工，2025年1月初完工，并由王**向谢**汇报完工。

在装修西南卧窗户时，业主李*甲根据谢**的建议对装修西南卧窗户进行设计更改，具体施工时，原来窗户被拆除，由谢**要求王**将新玻璃推拉窗向外推移后安装，使得原来玻璃窗外的户外窗台纳入户内窗台，形成一个高88厘米、纵深70厘米的户内窗台，并在玻璃窗外安装了防盗网，防盗网上安装了一扇向外开的长148厘米、宽68厘米的长方形逃生窗，在逃生窗安装完成后，安装工人用绑扎绳将逃生窗开关处进行了安全绑扎。


148厘米
218厘米
88厘米



（二）事故现场勘察情况

8月4日19时25分，业主黄*甲拨打了110报警电话报告事故情况，南雄市公安局接警后，在19时38分派出9名民警赶赴事故现场进行勘查，妥善保护事故现场和相关证据，安抚死者家属，并现场对涉事人员进行了调查询问，南雄市公安局于8月13日形成《现场勘验检查笔录》。8月8日上午9时30分，死者家属向南雄市应急管理局报告高处坠落事故发生情况，认为涉嫌生产安全事故及犯罪，南雄市应急管理局依法启动生产安全事故调查程序，于8月8日上午10时00分派遣工作人员前往天悦湾某住宅进行勘察，并对事故有关人员业主李*甲、业主黄*甲、业主儿子李*乙、装修工人谢**、死者母亲黄*乙、物业楼管谭**、门窗安装个体工商户王**等进行了询问制作询问笔录7份。

事故现场位于南雄市雄州街道天悦湾某住宅，东面为陈记五金铁器商店，南面为优佳生活超市，西面为楠木村阳关小区，北面为银杏苑。中心现场位于广东省南雄市雄州街道天悦湾

某住宅。该房坐西朝东，入门为玄关，通过玄关为客厅，客厅东北侧有一门通往厨房，客厅北侧有一圆桌，客厅南侧自西向东依次有一洗衣机、带茶几的沙发和带液晶电视的电视柜，客厅东南侧有一扇门，进入为东南卧，东南卧北侧有一张床。客厅西侧有一走廊，走廊北侧有两扇门，自东向西依次为卫生间和北卧。走廊西侧有一扇门通往西卧，走廊南侧有一门通往西南卧。进入北卧，北卧西侧有一张床，西南侧有一张桌子。进入西卧，西卧西南侧有一张床，东南侧有一张桌子，东北侧和西侧各有一个衣柜，西卧北侧有一走廊，该走廊西侧有一门连接西卧卫生间。进入西南卧，西南卧东侧有一张床，东南侧有一张书桌，书桌前有一窗台，窗台前有一推拉窗，推拉窗后有一防盗网，防盗网上有一红色尼龙绳。西南卧正下方为一草坪，草坪上有一灌木丛，灌木丛有一明显坑坳处，有断掉的灌木丛树枝，有人员坠落的痕迹。





（三）事故发生经过

2025年8月2日，业主黄*甲向南雄市粤大物业服务有限公司提出了装修验收的申请，依据物业的规定，南雄市粤大物业服务有限公司派遣楼管谭**前往天悦湾某住宅对房屋主体和梁柱进行装修初验，初验验收合格后物业开具填写了《装修验收申请表》，因为业主黄*甲说要等业主李*甲签字，所以业主签字空缺。此时，天悦湾某住宅主体已经装修完毕，还剩配套设施客厅冰箱柜和阳台西侧外墙板没有做完，基本上不影响居住。8月2日、8月3日，业主李*甲一家实际已入住了天悦湾某住宅，计划于8月4日举行入伙仪式，并将西南卧（事故发生房间）分配给了大儿子李**居住。

2025年8月3日，由于配套设施客厅冰箱柜和阳台西侧外墙板还没有施工完毕，8月3日下午，装修工人谢**前往天悦湾某住宅进行施工，由于阳台西侧外墙板的安装必须穿过西南卧的窗户外出才能施工，而当天下午业主的大儿子李**和小儿子李*乙在西南卧睡觉，因此谢**先干完另外的工程就离开了。晚上20时00分，谢**来到天悦湾某住宅西南卧打开逃生窗后，

开展阳台西侧外墙板安装施工，施工中途由于外墙板安装所需要的胶水用完了，而此时外墙板还未安装完成，谢**于是计划过几天再来完成施工。谢**关上逃生窗并用绳子将未安装完成的外墙板进行固定，连接在逃生窗上，防止外墙板坠落，最后关上了玻璃窗。由于业主家成年人均不在家，谢**告知业主家的大儿子李**和小儿子李*乙，“那股绳不准剪，等它干了，我还要过来，胶水不够”。20时30分，谢**离开了业主家。

2025年8月4日，业主李*甲、业主黄*甲（夫妻双方）家举行新房进伙仪式。中午在外面饭店聚餐完后，邀请业主李*甲三嫂子一家2人（母女）、业主李*甲妹妹一家4人（夫妻和2个女儿）、李*甲弟弟1人、业主黄*甲母亲1人、业主黄*甲哥哥一家2人（夫妻）、业主黄*甲姐姐一家4人（夫妻、女儿、儿子）共计14人到新居天悦湾某住宅做客。13时30分许，众人来到新居天悦湾某住宅，到达之后大人们在客厅看电视、聊天，小孩子均在客厅玩手机，过了一段时间，大人们要用手机，小孩子们没手机玩就开始组队玩耍。其中，李*甲小儿子李*乙（11岁）、李*甲妹妹的女儿叶**（11岁）、黄*甲姐姐的儿子张**（7岁）组队在家里玩捉迷藏。18时30分左右，叶**负责寻找，李*乙、张**负责躲藏，二人躲藏至西南卧，张**躲藏至西南卧窗台上的窗帘后面，并拉了窗帘挡住自己，此时张**向窗户外的逃生窗方向靠了一下，李*乙目击张**从逃生窗掉了出去。李*乙很慌张，想到楼下去看一下张**是不是真的掉下去了，在西南卧门口遇到叶**，二人出门乘电梯前往一楼寻找，到达一楼没出电梯，想到应该先告诉大人，于是又乘电梯返回天悦湾某住宅，返回后在客厅首先遇到业主李*甲的大儿子李**，李*乙将事情告诉了李**。18时45分，李**得知后立刻前往西南卧查看，并关好已经打开的逃生窗，大声询问“谁把玻璃窗户打开了”，将情况告诉大人。大人们听到情况后很慌张，把所有房间寻找一遍没有找到张**。张**的母亲黄*乙首先和两个亲戚乘电梯到一楼沿着西南卧窗户对应的草坪寻找张**，没有第一时间找到。然后，所有的亲戚都下来了一楼寻找，黄*甲首先发现张**坠落在西南卧正下方一草坪上的灌木丛里，李*甲立即将张**从灌木丛中抱出来放在草坪上进行人工呼吸急救，黄*甲拨打120急救电话，南雄市人民医院120救护车到达后，急救人员对张**进行了抢救，认定张**没有生命体征，家属要求送南雄市人民医院抢救，120

救护车尊重家属心情和要求将张**送往南雄市人民医院抢救，到达南雄市人民医院后经医护人员确认，张**抢救无效死亡。

三、事故人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者张**，男，7周岁。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

事故调查组对南雄雄州街道天悦湾小区“8·4”高处坠落事故进行了全面调查，通过查阅资料、调查取证、现场勘查、询问了解，认定该事故发生的原因:

1.直接原因

死者张**不满8周岁，是无民事行为能力人，在捉迷藏过程中，由于年龄尚小，认知和自我保护能力极低，不能正确判断周边不安全因素，倚靠未闭锁紧固的逃生窗，导致其本人高处意外坠亡。

2.间接原因

（1）业主安全意识薄弱。天悦湾某住宅未完全装修完毕，在存在安全隐患的情况下业主李*甲一家提前申请验收，实际入住并组织亲戚到新房举办进伙仪式，造成张**等未成年人处于危险的环境中。

（2）安全警示及防护不到位。装修工人谢**在因为材料短缺停止施工离场前未将施工相关情况告知具有完全民事行为能力的业主，未有效进行安全警示和安全防护，造成业主没有有效辨识危险环境，并安排未成年人居住。

（3）家长监护及安全教育缺失。依据《中华人民共和国民法典》第二十七条规定，父母是未成年子女的监护人。第三十四条规定，监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行

为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。事故发生时，3名未成年人独自在房间玩耍，房间紧闭，家长们在客厅玩手机、看电视、聊天，长时间脱离监护视线。

（二）事故性质

经调查，事故调查认为:

1.该起事故不符合安全生产事故的定义。8月4日事发当时，装修工人谢**未在天悦湾某住宅进行生产经营行为，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条规定：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例。根据《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》第二条“《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。上述关于生产安全事故的定义，与调查的“发生事故当日事故现场未见作业工具，当日未进行装修施工生产作业，不存在生产经营活动”实际情况不符合，故该事故不符合生产安全事故的定义。

2.该事故不纳入生产安全事故统计范畴。依据《生产安全事故统计调查制度》“一、总说明：（八）事故统计一般规则：8.违法违规生产经营活动（包括无证照或证照不全的生产经营单位擅自从事生产经营活动和自然人从事小作坊、小窝点、小矿洞等生产经营活动）中发生的事故，均纳入统计”。装修工人谢**属于个体装修工人，其所进行的墙面木板安装作业是按照业主的作业要求进行的，不属于擅自从事生产经营活动，不符合《生产安全事故统计调查制度》规定“生产经营活动中发生的事故”的统计要求，不纳入生产安全事故统计。

综上所述，事故调查组认定南雄雄州街道天悦湾小区“8·4”高处坠落事故是发生在家庭住户内的一起意外高坠事故。

五、其他调查情况

根据受害人家属及其委托人认为关于该起案件涉嫌安全生产犯罪的情况，事故调查组进行了深入调查，具体情况如下:

（一）关于安全生产及事故犯罪方面。根据《中华人民共和国刑法》《刑法修正案（十一）》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》等法律法规，事故调查组经调查认定本起事故非生产安全事故，不符合上述法律法规中关于生产安全犯罪的情形。

（二）关于危害公共安全犯罪方面。从法律视角深入分析，危害公共安全罪所侵犯的法益，是不特定多数人的生命、健康以及重大公私财产的安全。这一犯罪类型侵害的客体是公共安全，其行为特征表现为故意或者过失地实施危害不特定多数人的生命、健康和重大公私财产的安全，并且这种行为包含着造成不特定多数人伤亡或者使公私财产遭受重大损失的现实危险。依据《中华人民共和国民法典》对于公共区域范围的相关规定，公共区域是指供不特定多数人出入、聚集、使用的场所。在本起事故中，天悦湾某住宅于8月2日经物业管理公司完成装修验收，在8月2日、8月3日，业主一家已实际入住该房屋，并于8月4日举行了入伙仪式。该房屋作为特定业主的私人居住空间，仅服务于该业主及其家人，并不具备供不特定多数人使用的属性，明显不符合公共区域的范畴，因此不符合危害公共安全罪的构成要件，不构成其他任何危害公共安全类型的犯罪。

综上所述，本起事故不构成安全生产及事故犯罪、不构成危害公共安全犯罪。

国家部委网站

韶关（县市区）

本市机关

乡镇街道

事业单位及其它

网站地图　网站声明

隐私声明　联系我们

使用帮助

主办单位：南雄市人民政府办公室

技术支撑：南雄市政务服务和数据管理局 电话：0751-3881161

新闻资讯采编发布：南雄市融媒体中心 电话：0751-3827601

粤ICP备09088979号 粤公网安备 44028202000009号 网站标识码：4402820020

适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机关